

Unutulma Hakkı Nedir? Google Arama Sonuçlarından İsim Sildirme

KVKK Düzenlemeleri ve Yüksek Mahkeme İçtihatları Işığında Arama Motorundan İndeks Kaldırma

Bu rehber, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve güncel yargı içtihatları esas alınarak 2026 yılı itibarıyla hazırlanmıştır.

Özet

Unutulma hakkı, bireyin geçmişte yaşadığı ve güncelliğini yitirmiş olumsuz bir haberin veya adli vakanın internette süresiz erişilebilir kalmasını engelleme yetkisidir. Bu hak, haberin kaynağından silinmesinden farklı olarak genellikle arama motorundaki indeksin kaldırılması yoluyla uygulanır. Google'a doğrudan başvuru, reddedilirse Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'na şikayet veya Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuru olmak üzere üç ayrı yol izlenebilir.

Haber Doğruydur, Peki Neden Hâlâ İlk Sırada Çıkıyor?

Yıllar önce yaşanmış ve o dönem doğru şekilde haberleştirilmiş bir olay, aradan geçen zamana rağmen bir kişinin adını arattığında karşısına çıkmaya devam edebilir. Haberin doğruluğu tartışma konusu değildir; tartışma konusu olan, bu bilginin bugün hâlâ kamuoyunun bilmesi gereken bir değer taşıyıp taşımadığıdır. İşte bu noktada unutulma hakkı devreye girer.

Bu rehberde unutulma hakkının hukuki temeli, kabul edilme kriterleri, Google'dan isim sildirme prosedürü ve başvurunun reddedilmesi hâlinde izlenebilecek yollar ele alınmaktadır.

İçerik Silme ile Arama Motorundan İndeks Kaldırma Arasındaki Fark

Dijital itibar yönetiminde en çok karıştırılan nokta, web sitesindeki içeriği silmek ile arama motorundaki bağlantıyı kaldırmak arasındaki farktır. Kaynağından içerik silme, ihlale yol açan yazının yayınlandığı sitenin sunucusundan tamamen kaldırılmasıdır; bu durumda arama motorlarında da içerik otomatik olarak kaybolur, ancak yerel gazeteler veya dijital arşivler bu talebi her zaman kabul etmeyebilir. Arama motorundan indeks kaldırma ise haber sitede kalmaya devam ederken, kişinin adı arandığında o sonucun listelenmemesidir. Unutulma hakkının özünü bu ikinci yöntem oluşturur; böylece basın özgürlüğü tamamen kısıtlanmaz, birey de dijital kimliğini korur.

Unutulma Hakkının Kabul Edilme Kriterleri

Arama motorlarına yapılan her başvuru olumlu sonuçlanmaz. Yüksek mahkemelerin yerleşik içtihadına göre şu kriterler birlikte değerlendirilir:

- Zaman aşımı ve güncellik yitimi:** Yayının üzerinden makul ve uzun bir süre geçmiş olmalıdır.
- Kamu yararı dengesi:** Bilginin kamuoyu tarafından hâlâ bilinmesinde toplumsal bir fayda kalmamış olmalıdır.
- Verinin niteliği:** Bilginin magazin, asılsız veya eski bir adli dosyaya dair olması talebi güçlendirir.
- Kişinin toplumsal rolü:** Hakkında içerik bulunan kişinin siyasetçi veya tanınmış bir figür olmaması, sıradan bir vatandaş olması durumunda unutulma hakkı daha hızlı uygulanır.
- Yargılama sonucu:** İçerik eski bir ceza davasına dayanıyorsa, kişinin beraat etmiş veya adli sicilini temizletmiş olması en güçlü dayanaktır.

Olay Özeti

Mimar Ahmet Bey, 2012 yılında ticari bir anlaşmazlık nedeniyle güveni kötüye kullanma suçlamasıyla yargılanmış ve dava 2015 yılında beraatle sonuçlanmıştır. Aradan geçen uzun yıllara

rağmen, adı arandığında 2012 yılına ait haberler ilk sırada çıkmaya devam etmektedir. Bu durum yeni iş projeleri almasını zorlaştırmaktadır.

Hukuki Değerlendirme

Davanın beraatle sonuçlanmış olması ve aradan geçen uzun süre, unutulma hakkının koşullarını karşılamaktadır. Ahmet Bey, beraat kararını ve zaman aşımını belgeleyerek bu sonuçların arama motorundan kaldırılmasını talep edebilir.

Google Arama Sonuçlarından İsim Sildirme Prosedürü

İnternet aramalarının büyük çoğunluğu Google üzerinden yapıldığı için süreç genellikle bu platform odaklı yürütülür. Öncelikle Google'ın "Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Kapsamında Arama Sonuçlarının Kaldırılması" başlıklı resmi başvuru formu doldurulur. Bu formda kaldırılması istenen URL adresleri tek tek ve eksiksiz eklenmeli, aramanın hangi isim-soyisim kombinasyonu ile yapıldığı belirtilmeli ve içeriğin neden kaldırılması gerektiği yukarıdaki kriterlere dayandırılarak açıklanmalı, destekleyici belgeler (örneğin mahkeme kararı) PDF olarak yüklenmelidir.

Google'ın yasal ekibi başvuruyu incelerken ifade özgürlüğü ile kişilik hakları arasında bir denge testi uygular. Başvuru haklı bulunursa ilgili bağlantılar isim aramalarından kaldırılır; reddedilirse yasal yollara başvurmak gerekir.

Google Talebi Reddederse Hangi Yollar İzlenir?

Arama motorları ticari şirketler olduğu için başvuruları reddetme ihtimali her zaman vardır. Bu durumda iki ayrı hukuki yol izlenebilir.

6698 sayılı Kanun kapsamında arama motorları veri sorumlusu, indeksleme faaliyeti ise veri işleme olarak kabul edilir. Google'a yapılan başvurunun reddedilmesi veya 30 gün içinde cevap verilmemesi hâlinde, birey Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'na şikayette bulunabilir. Kurul, unutulma hakkı kriterlerinin karşılandığını tespit ederse arama motoruna içeriğin indeksini kaldırması yönünde bağlayıcı talimat verir.

Diğer bir yol, doğrudan yerleşim yerindeki Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurmaktır. Dilekçede, ismin arama sonuçlarında çıkmasının kişilik haklarını ihlal ettiği ve unutulma hakkının doğduğu somut biçimde anlatılır. Hakimlik talebi haklı bulursa, içeriğin arama motoru indeksinden çıkarılmasına karar verir; bu yol genellikle en hızlı sonucu veren koridordur.

Aşama	Gerekli Belge	Yetkili Makam	Ortalama Süre
1. Doğrudan Başvuru	URL listesi, kimlik belgesi, gerekçe metni	Google Yasal Birimi	2-6 hafta
2. İdari Şikayet	Google'ın red cevabı veya 30 günlük sürenin dolması	Kişisel Verilerin Korunması Kurulu	3-6 ay
3. Yargısal Başvuru	Kişilik hakları ihlali ve unutulma hakkı dilekçesi	Sulh Ceza Hakimliği	7-15 gün
4. Kararın İnfazı	Olumlu karar	ESB ve Google	Tebliğden itibaren 4 saat

Sıkça Sorulan Sorular

Google'a yapılan başvuru ile Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuru aynı anda yapılabilir mi?

Evet, birbirini engelleyen yollar değildir; ancak genellikle önce Google'a doğrudan başvurulması, sonuç alınamaması hâlinde diğer yollara geçilmesi önerilir. Aciliyet varsa doğrudan Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurmak da mümkündür.

Ünlü veya tanınmış biri unutulma hakkından hiç yararlanamaz mı?

Yararlanabilir, ancak kriterler daha katı uygulanır. Toplumsal rolü nedeniyle kamuoyunun bilgi edinme menfaati daha ağır bastığından, aynı içerik sıradan bir vatandaş için kabul görürken tanınmış bir kişi için

reddedilebilir.

Dikkat: Süreçte Sık Yapılan Hatalar

URL listesinin eksik hazırlanması: Kaldırılması istenen bağlantıların tek tek ve doğru biçimde listelenmemesi, başvurunun teknik gerekçeyle reddedilmesine yol açar.

Belgesiz gerekçelendirme: Beraat kararı gibi destekleyici belgeler eklenmeden yapılan başvurular, hem Google hem KVKK hem de hakimlik nezdinde büyük oranda reddedilir.

Sonuç

Unutulma hakkı, bireyin dijital dünyada geçmişiyle sürekli anılmasının önüne geçen güçlü bir araçtır; ancak mutlak değildir ve her olayın kendine özgü zaman, kamu yararı ve kişinin toplumsal rolü dengesi içinde değerlendirilir. Google formunun eksik doldurulması veya dilekçedeki usul hataları, hakkın tamamen kaybedilmesine yol açabilir.

Önemli Yasal Uyarı: Bu rehberde yer alan hukuki açıklamalar ve örnek olay Küheylan Hukuk Bürosu tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Her olayın kendine özgü koşulları sonucu değiştirebileceğinden, sürecin bir bilişim hukuku avukatından destek alınarak yürütülmesi tavsiye olunur. © 2026 Küheylan Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

Yazar: Av. Mert Deniz Küheylan